

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 에스컬레이터 인버터 설치 공사 계약 부적정

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원에서는 에스컬레이터로 인한 이용객 사고를 예방하기 위해 인버터(가감속장치) 설치 공사 계약을 [표 1]과 같이 체결하였습니다.

[표 1] 인버터 설치 공사 계약 내역

(단위 : 천 원)

계 약 명	계약기간	계약금액	계약상대자
에스컬레이터 인버터 설치 공사	2019. 2.21. ~ 2019. 4. 5.	##	○○○○○

나. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」제9조(건설업 등록 등)에 따르면 건설업을 하려는 자는 세부 업종별로 국토교통부장관에게 등록하도록 정하고 있으며, 이에 따라 승강기 설비 설치·교체 공사는 승강기설치공사업으로 등록된 전문공사업체가 수행하여야 합니다.

또한 「국가계약법」제25조(공동계약)에 따르면 공사·제조계약 시 필요한 경우 공동계약을 체결할 수 있으며, 기획재정부 계약예규 「공동계약운용요령」제5조(공동수급협정서의 작성 및 제출)에서는 발주자가 2인 이상의 공동수급체와 계약을 체결할 경우 공동 혹은 분담이행 등 공동이행 방식에 따라 구성원, 분담내용 및 지급계좌 등이 기재된 공동수급표준협정서를 공동수급체로부터 제출받도록 정하고 있습니다.

따라서 ○○○○병원은 공사 추진 시 해당 업종을 사전 검토하여 필요업종에

해당하는 전문공사업체와 계약을 체결하여야 하며, 2인 이상의 공동수급체와 계약을 진행할 경우에는 해당 구성원의 공동이행 방식 및 분담내역이 기재된 공동수급표준협정서를 제출받아 내용을 확인하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○병원의 에스컬레이터 인버터 설치 공사 계약 내역을 확인한 결과, 공사 및 계약담당자가 해당 공사를 전문건설업 자격이 필요 없는 단순 부품 교체 공사로 판단하여 승강기설치공사업으로 등록되지 않은 ○○○○와 계약을 체결하였습니다.

계약 진행 중 전문공사업 면허의 필요성을 인지하여 승강기설치공사업으로 등록된 ■■■■■와 공동계약을 체결하였으나, 공동 이행방식 및 분담내역, 분담비율 등 공동계약의 필수적인 조건이 작성된 '공동수급표준협정서'를 제출받지 않았습니다.

4. 관계기관 의견 : ○○○○병원은 감사결과를 수용하면서 향후 공사 계약 시 관련법 준수에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○병원장은

- 공사 추진 시 필요업종을 검토하여 유자격업체와 계약을 체결하고, 공동계약 체결 시 필수 내역이 기재된 공동수급표준협정서를 제출받아 그 내용을 확인하시기 바람,(통보)

○ ●●●●(○○○○병원장)는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)